

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50006614320218240282

ID Comunicacao: 527604727

Data Disponibilizacao: 2026-02-10

Tribunal: TJSC - 1ª Vara da Comarca de Jaguaruna

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000661-43.2021.8.24.0282/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>A parte exequente, através do pedido retro, requereu o bloqueio de todos cartões de crédito do executado (evento 181, PET1).</p>

<p>Recentemente, o e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 5941, reconheceu a constitucionalidade do Cõdigo de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necess&aaacute;rias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública.</p>

<p>No entanto, a tem&aaacute;tica ainda continua sendo alvo de debate pela Corte da Cidadania, junto Recurso Especial n. 1.955.539/SP, que tramita sob o rito dos recursos repetitivos, em que se definir&aaacute; os limites e requisitos para a aplicação do artigo 139, IV, do CPC, verificando se "é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditôrio e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidi&aaacute;rio, meios executivos atípicos. A questão est&aaacute; submersa ao Tema Repetitivo n.º 1.137, tendo o Min. Rel. Marco Buzzi.</p>

<p>Em que pese a afetação do tema, é pacífico o entendimento de que os requerimentos de meios executivos atípicos são utilizados de forma subsidi&aaacute;ria

à tradicional penhora de bens trazida pelo art. 835 do CPC: dinheiro (via SISBAJUD), veículos (via RENAJUD), imôveis (via INFOJUD, CNIB), môveis (por penhora in loco na residência - executado pessoa física - ou sede - executado pessoa jurídica), outros direitos (SERASAJUD, SNIPER, CENSEC (escrituras e procurações), CCS-BACEN), penhora de faturamento da empresa (em se tratando de executado pessoa jurídica).</p>

<p>No presente caso, porém, verifico que a parte exequente não esgotou o uso dos referidos meios de localização de bens do executado.</p>

<p>Ante o exposto:</p>

<p>I - Indefiro o pedido de utilização de medidas atípicas para saldar o crédito exequendo, nos termos da fundamentação.</p>

<p>Intime-se.</p>

<p>II - O pleito de consulta Renajud já foi efetivado (evento 169, RENAJUD1). Prossiga-se com relação ao pedido de consulta Infojud (evento 181, PET1), conforme já determinado (evento 127, DESPADEC1).</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>